
Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

info@foxprof.club

WhatsApp: +49 157 317 33332

Deutsch

An: „Vollstreckungsbeamter“

Hauptzollamt Landshut

Innere Regensburger Straße 1

84034 Landshut

und

„Gläubiger“

DAK-Gesundheit – Právne oddelenie

Rechtsabteilung Nagelsweg 27–31

20097 Hamburg

und

Amtsgericht – insolvenčný súd

Maximilianstraße 22

D-84028 Landshut

Telefón: +49 871841207

Fax: +49 9621962410825

mailto: Christine.Maier@ag-la.bayern.de

poststelle@ag-la.bayern.de

insolvenzgericht.landshut@ag-la.bayern.de

Dátum: [29.06.2025]

Einwendung gegen die Vollstreckung und die

Zwangsvollstreckung insgesamt

Betreff: Stellungnahme zur Vollstreckungsaufforderung – Aktenzeichen 064938-2025-7500 – G300401

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit nehme ich Stellung zur Forderung bezüglich angeblicher
Krankenversicherungsbeiträge als Selbständiger (SE).

Ja, ich habe in der Vergangenheit ein Gewerbe formell angemeldet, jedoch:

- ich habe diese Tätigkeit niemals tatsächlich aufgenommen,
- ich habe den Beginn der Tätigkeit nicht angezeigt,
- ich hatte keinerlei Einkommen,
- ich habe keine Personen beschäftigt,
- ich habe keine Buchführung geführt und bin nicht in das gewerbliche Versicherungssystem eingetreten,
- ich hatte keine Forderungen oder Verbindlichkeiten,
- und ich hatte keine Einnahmen aus irgendeiner Tätigkeit.

Aus diesen Gründen ist keine Beitragspflicht gemäß § 249 SGB V entstanden. Meine Einstufung als Selbständiger ist daher sachlich und rechtlich falsch.

Ich fordere Sie daher auf:

1. die sofortige Aufhebung der Einstufung als Selbständiger und die Einstellung sämtlicher Vollstreckungsmaßnahmen zu Gunsten der DAK Landshut,
2. eine schriftliche Bestätigung, dass keine Zahlungspflicht gegen mich besteht,
3. die Offenlegung, auf welcher Grundlage meine Einstufung als Selbständiger erfolgte und wer diese fehlerhafte Information übermittelt hat,
4. ich besitze keine aktivierte elektronische Gesundheitskarte, habe mit der DAK keinen gültigen Versicherungsvertrag abgeschlossen, und daher kann auch keine gesetzliche Beitragspflicht entstehen. Ein Rechtsverhältnis kann nicht einseitig und ohne mein Wissen sowie meine Mitwirkung entstehen.

Sollte keine unverzügliche Korrektur erfolgen, werde ich gezwungen sein, mich an das Sozialgericht, den Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) sowie gegebenenfalls an die Europäische Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden – wegen unrechtmäßiger Datenverarbeitung und unzulässiger Registrierung.

Die Aussage des Hauptzollamts, dass „die Mitteilung nicht rechtsmittelfähig sei“ und „Einwendungen die Vollstreckung nicht aufhalten würden“, ist irreführend oder unvollständig, in bestimmten Fällen verfassungswidrig und rechtswidrig mit dem klaren Ziel der Einschüchterung und Bedrohung meiner Person.

Juristische Argumentation gegen die Durchführung und Fortführung der Vollstreckung gegen meine Person:

1. Eine Zwangsvollstreckung ist nur auf Grundlage eines gültigen Vollstreckungstitels zulässig (§ 249 SGB V + AO)

- Wenn kein gültiger Vollstreckungstitel vorliegt (z. B. wenn er irrtümlich oder gegen eine falsch klassifizierte Person erlassen wurde), dann darf das Hauptzollamt als Vollstreckungsbehörde:
nicht automatisch handeln,

- und muss die Rechtmäßigkeit des Titels im Falle eines Widerspruchs oder der Anfechtung der Forderungsgrundlage prüfen.
-

2. Das Hauptzollamt ist nicht bloß „Postbote“ – sondern eine Behörde mit rechtlicher Verantwortung

Gemäß § 256 AO (Abgabenordnung):

„Zahlungspflichtige können Einwendungen gegen die Vollstreckung bei der Vollstreckungsbehörde geltend machen.“

Einwendungen können direkt gegenüber der Vollstreckungsbehörde geltend gemacht werden, wenn:

- der Titel ungültig oder offensichtlich fehlerhaft ist,
 - die Forderung nicht entstanden ist, oder
 - die betroffene Person nicht Vertragspartei war.
-

3. Die Vollstreckung ist rechtlich anfechtbar gemäß § 766 ZPO (Vollstreckungserinnerung)

- Im Falle der Anfechtung des Titels oder der Vorgehensweise der Behörde kann eine „Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung“ eingereicht werden.
 - Damit kann ich die Einstellung oder Aufhebung der Vollstreckung beantragen.
-

Das Hauptzollamt hat keinen gültigen Vollstreckungstitel im rechtlichen Sinne vorgelegt.

Sie führen zwar an:

„Grund der Vollstreckung: Bescheid **R905681056** vom 25.04.2025 – erlassen durch DAK-Gesundheit“

Aber:

Was bedeutet das konkret?

1. DAK-Gesundheit hat den Bescheid selbst erlassen – es handelt sich um eine verwaltungsinterne Entscheidung der Krankenkasse, jedoch nicht um:
 - ein gerichtliches Urteil,
 - einen gerichtlichen Vollstreckungsbefehl (Vollstreckungstitel nach ZPO),
 - oder ein Urteil eines Sozial- oder Verwaltungsgerichts.
2. Dieser Bescheid wurde nicht beigelegt – ich habe somit keinen Zugang zu dessen Inhalt, Datum der Zustellung oder Nachweis der Rechtskraft.

3. Das Hauptzollamt führt die Vollstreckung „blind“ durch, ohne mir als Betroffenen die Möglichkeit zu geben zu prüfen:

- ob der Titel rechtskräftig zugestellt wurde,
- ob er überhaupt rechtskräftig ist,
- ob er rechtlich überhaupt auf mich anwendbar ist.

Schlussfolgerung:

- Ihre Vollstreckung erfolgt daher ohne einen überprüfbaren Vollstreckungstitel,
- das Dokument enthält keinen „Bescheid“, sondern verweist nur darauf,
- daher habe ich das Recht, sofortige Einwendungen gemäß § 256 AO oder § 766 ZPO zu erheben.

Ich zitiere Ihre Aussage:

„Ihre Einwendungen hindern die Durchführung der Vollstreckung nicht“,
und widerspreche dieser rechtlich unzutreffenden Behauptung entschieden. Ich betone,
dass das Hauptzollamt verpflichtet ist, eine solche Vollstreckung zu unterlassen, wenn
kein gültiger rechtlicher Vollstreckungstitel existiert.

Das Hauptzollamt als Vollstreckungsbehörde hat gemäß § 256 AO die gesetzliche
Pflicht, Einwendungen zu prüfen und bei fehlendem oder strittigem Titel die
Vollstreckung einzustellen.

Zudem befinde ich mich im laufenden Insolvenzverfahren, dessen Wirkungen bekannt
und nachweisbar sind. Gemäß deutschem Insolvenzrecht (§ 88 und § 89 InsO) gilt:

**Nach Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind Gläubiger
verpflichtet, jegliche Einzelmaßnahmen gegen den Schuldner – einschließlich
Vollstreckungen – zu unterlassen.**

Die Fortführung der Vollstreckung in diesem Stadium ist **rechtswidrig** und verletzt
grundlegende Prinzipien der Rechtsordnung.

Fazit:

Die Fortsetzung der Vollstreckung nach Einleitung des Insolvenzverfahrens verstößt
gegen § 88 und § 89 InsO und ist rechtlich **unwirksam und unzulässig**.

Staatliche Stellen sind verpflichtet, **jede Zwangsvollstreckung gegen eine insolvente
Person zu unterlassen**.

Aus Sicht des Rechts und des Äquivalenzprinzips von Beiträgen habe ich ein
unumstößliches rechtliches Argument, dass mir **keine Beitragspflicht gegenüber
der DAK-Gesundheit entstanden ist**. Hier ist eine Zusammenfassung meiner
rechtlichen Position:

Warum ich keine Beiträge an DAK-Gesundheit zahlen muss:

1. Ich hatte keine tatsächlichen Einkünfte und habe keine selbständige Tätigkeit ausgeübt

- Die reine Anmeldung eines Gewerbes begründet noch keine Beitragspflicht gemäß § 5 und § 10 SGB V.
- Die Beitragspflicht für Selbständige entsteht nur:
 - wenn ich eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen hätte,
 - regelmäßiges Einkommen erzielt hätte und
 - keinen anderen Versicherungsstatus genutzt hätte (z. B. ALG II, Familienversicherung).

Wenn keine Tätigkeit aufgenommen wurde, entsteht auch keine Beitragspflicht.

2. Ich habe keine Leistungen der DAK in Anspruch genommen – es lag kein Versicherungsfall vor

- Krankenversicherung hat einen Schutzcharakter.
- Wenn weder Leistungen erbracht noch Behandlungen in Anspruch genommen wurden = kein Anspruch, kein Risiko, kein realer Versicherungsvertrag.
- Und DAK hat mich schriftlich informiert, dass ich die Gesundheitskarte nicht verwenden darf, da sie ungültig und deaktiviert sei.
- Wenn also die Karte ungültig ist, habe ich **keinen Vertrag** und damit auch **keine Beitragspflicht**.
- Es ist nur ein Versuch der DAK, Gelder auf illegale Weise zurückzufordern, die Grenzen des Betrugs zu überschreiten und die Unkenntnis des Gesetzes seitens der Bürger auszunutzen.

3. Verweigerung akuter NOTFALL-Versorgung durch staatliche Stellen (Landratsamt)

- Gemäß Art. 1 GG, Art. 3 GG und § 48 SGB XII hat jede Person ein Recht auf **akute (lebensrettende) Behandlung**.
- Wenn der Staat diese Behandlung verweigert, wird zugleich der reale Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt – und damit **verliert der Staat die Legitimation zur Beitragserhebung**.

Fazit:

Ich bin nicht verpflichtet, Beiträge zu zahlen, weil:

- ich keine Tätigkeit ausgeübt habe,
 - kein Einkommen erzielt habe,
 - das System nicht in Anspruch genommen habe, und
 - der Staat mir gleichzeitig die minimale medizinische Notfallversorgung verweigert hat, die er garantieren müsste.
-

Meine rechtliche Bewertung meiner Position:

1. Ich habe keine Leistungen der DAK in Anspruch genommen – es lag kein Versicherungsfall vor

- Die Krankenversicherung ist ein vertraglicher und schützender Mechanismus – wenn:
 - keine Deckung gewährt wurde,
 - keine funktionsfähige Gesundheitskarte ausgestellt wurde,
 - und mir gleichzeitig auch im Notfall die Behandlung verweigert wurde,
→ dann ist kein Versicherungsvertrag zustande gekommen und auch nicht aktiviert worden.
-

2. DAK hat mir schriftlich mitgeteilt, dass die Gesundheitskarte ungültig und deaktiviert ist

- Dies ist ein entscheidender Beweis dafür, dass:
 - kein aktiver Versicherungsvertrag bestand,
 - und keine rechtliche Verpflichtung der DAK zur Risikoübernahme bestand.

Ein Vertragsverhältnis kann nicht einseitig entstehen – DAK kann keine Beiträge einfordern, ohne Leistungen zu erbringen oder den Zugang zum System zu garantieren.

3. Wenn keine gültige Karte vorhanden ist, besteht auch kein Zugang zum System = keine Beitragspflicht

- Eine gültige elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist der Nachweis eines bestehenden Rechtsverhältnisses.
 - Da mir die DAK ausdrücklich mitgeteilt hat, dass ich diese nicht verwenden darf, bedeutet dies rechtlich:
„Ich bin nicht aktiv versichert.“
 - Damit entfällt jegliche Legitimation zur Beitragserhebung.
-

4. Der Versuch der DAK, rückwirkend Beiträge ohne aktiven Vertrag einzufordern

- Ohne eine bewusste Aktivierung des Versicherungsverhältnisses (z. B. durch Antrag, Ausstellung einer gültigen eGK, Zustellung eines Beitragsbescheides) → ist ein solches Verhalten unzulässig.
- Wenn es sich zudem um eine privatrechtlich organisierte Krankenkasse mit hoheitlichen Aufgaben handelt, liegt ein Fall von:
 - Ausnutzung der Unwissenheit des Bürgers,
 - und in diesem Fall ein grenzwertiger Betrugsversuch (§ 263 StGB) vor.

Schlussfolgerung:

DAK besitzt keinen gültigen Titel und keine rechtliche Grundlage, um von mir rückwirkend Beiträge zu fordern – in einer Situation, in der:

- keine gültige Karte ausgestellt wurde,
- kein Vertragsverhältnis bestand,
- keine Leistungen erbracht wurden,
- und der Staat gleichzeitig die NOTFALL-Behandlung verweigert hat.

Hätte die DAK mir rechtzeitig eine gültige elektronische Gesundheitskarte ausgestellt, wäre mir die NOTFALL-Behandlung nicht verweigert worden – somit trägt **die DAK die volle Verantwortung für die Folgen der verweigerten Behandlung,** auch wenn diese faktisch von Ärzten abgelehnt wurde.

Warum die DAK die volle Verantwortung trägt:

1. Die DAK ist verantwortlich für die Aktivierung der Versicherung

- Die Krankenversicherung im System des SGB V bedeutet nicht nur Beitragseinzug, sondern die Sicherstellung des tatsächlichen Zugangs zur Versorgung.
- Wenn die DAK:
 - keine funktionsfähige Gesundheitskarte ausgestellt hat,
 - keine Meldung an das Versicherungssystem (Gesundheitsregister) gemacht hat,
 - und mich gleichzeitig als versicherten Schuldner geführt hat,
dann hat sie meine Behandlung verhindert, obwohl sie verpflichtet war, den Zugang zur Gesundheitsversorgung sicherzustellen.
 - **Die DAK kann nicht rückständige Beiträge einfordern und gleichzeitig die medizinische Leistung verweigern und die Gesundheitskarte deaktivieren.**

→ Das ist der Kern der Verantwortung der DAK – da es sich um einen **Verstoß gegen das Prinzip der Gegenseitigkeit von Rechten und Pflichten** in einem (quasi-)vertraglichen Versicherungsverhältnis handelt.

- Im SGB V sind Versicherungsbeiträge nicht nur eine gesetzliche Pflicht – sie sind das Gegenteil des Rechts auf medizinische Versorgung.
- Wenn jemand zahlt, hat er Anspruch auf Deckung.
- Wenn jemand keinen Zugang zu einer Deckung hat, kann er nicht zur rückwirkenden Zahlung gezwungen werden – sonst ist es eine ungerechtfertigte **Bereicherung (§ 812 BGB)**.

2. Die DAK wusste oder hätte wissen müssen, dass mir ohne Karte eine Behandlung verweigert wird

- Im deutschen System ist es üblich, dass Patienten ohne gültige elektronische Gesundheitskarte (eGK) und ohne Versicherungsbestätigung **nicht behandelt werden**.
- Die DAK war sich des gesundheitlichen Risikos bewusst, das durch die Nichtaktivierung meiner Karte entsteht – und hat dennoch nichts unternommen.

3. Die DAK trägt die sogenannte kausale Verantwortung

Juristisch ausgedrückt:

- die DAK hat durch ihr Unterlassen einen Schaden verursacht,
- der unter normalen Umständen nicht eingetreten wäre.

Das ist die Grundlage der vollen rechtlichen Haftung gemäß **§ 280 BGB** (Verletzung vertraglicher Pflichten) sowie **Art. 82 DSGVO**, wenn meine Einstufung fehlerhaft verarbeitet wurde.

Verantwortung:

Hätte die DAK ihrer gesetzlichen Pflicht nachgekommen und mir eine gültige elektronische Gesundheitskarte ausgestellt, wäre mir die Behandlung im NOTFALL nicht verweigert worden.

Aus diesem Grund trägt die DAK **die volle Verantwortung dafür, dass ich mich in einem kritischen Gesundheitszustand ohne jegliche Versorgung befand**.

Es handelt sich nicht um ein passives Versäumnis, sondern um **eine aktive Verletzung der Schutzfunktion der gesetzlichen Krankenversicherung**.

Mitteilung an das Amtsgericht Landshut – Insolvenzverfahren:

Hiermit informiere ich zusätzlich das **Amtsgericht Landshut**, dass während des laufenden Insolvenzverfahrens unter dem Aktenzeichen **IN 248/25** eine **rechtswidrige Vollstreckung gegen mich** durch **DAK-Gesundheit** über das **Hauptzollamt Landshut** erfolgt.

Dies stellt einen Verstoß gegen den Schutz vor Einzelzwangsvollstreckungen gemäß:

- **§ 88 InsO** – Unwirksamkeit von Sicherungsmaßnahmen nach Antragstellung,

- **§ 89 InsO** – Verbot individueller Zwangsvollstreckungen nach Verfahrensbeginn,
- sowie gegen die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit (**Art. 20 GG, Art. 19 Abs. 4 GG**) dar.

Ich fordere das Gericht daher auf, diesen Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen und den **Gläubiger schriftlich zu informieren** bzw. geeignete Maßnahmen zum Schutz meiner Person während des Verfahrens zu ergreifen.

Ganz abgesehen davon erfolgt die Zwangsvollstreckung durch das Hauptzollamt Landshut zugunsten der DAK-Gesundheit **ohne Vorlage eines gültigen rechtlichen Titels**, was bedeutet:

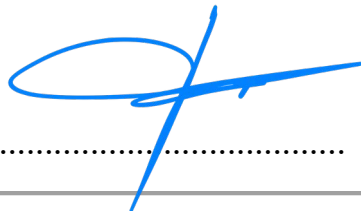
- es wurde **kein vollstreckbarer Verwaltungsakt (Bescheid)** gemäß den gesetzlichen Anforderungen (SGB X, AO) ordnungsgemäß zugestellt,
- die Vollstreckungsbehörde handelt ausschließlich auf Grundlage einer einseitigen internen Mitteilung der Krankenkasse – **ohne unabhängige Prüfung**,
- es fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung,
- die Rechtskraft ist nicht nachgewiesen,
- und es findet ein Vollstreckungsverfahren gegen mich **ohne rechtliche Grundlage** statt – im Widerspruch zu **§ 256 AO** sowie zu den Prinzipien der **Rechtssicherheit**,
- und das ZOLL prüft diese Voraussetzungen nicht.
- Ich betrachte diese Vollstreckung daher als **rechtswidrig, willkürlich und als Verstoß gegen grundlegende verfassungs- und europarechtliche Prinzipien der Rechtssicherheit, Verhältnismäßigkeit und Menschenwürde**.

Aufgrund des oben genannten fordere ich das Gericht auf, diese Situation als **potenziellen rechtswidrigen Eingriff in mein Eigentumsrecht** im Schutzregime des Insolvenzverfahrens zu bewerten und dem ZOLL mitzuteilen, dass diese rechtswidrige Vollstreckung **sofort einzustellen ist**.

Auf Basis der oben genannten Punkte **behalte ich mir ausdrücklich das Recht vor, Strafanzeige wegen Betrugs zu erstatten, den die DAK mir gegenüber begangen haben könnte**.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen, den 29.06.2025

Peter Ferenc 

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

info@foxprof.club

WhatsApp: +49 157 317 33332

English

To: "Bailiff"

Hauptzollamt Landshut

Innere Regensburger Straße 1

84034 Landshut

a

"Creditor"

DAK-Gesundheit – Právne oddelenie

Rechtsabteilung Nagelsweg 27–31

20097 Hamburg

a

Amtsgericht – insolvenčný súd

Maximilianstraße 22

D-84028 Landshut

Telefón: +49 871841207

Fax: +49 9621962410825

mailto: Christine.Maier@ag-la.bayern.de

poststelle@ag-la.bayern.de

insolvenzgericht.landshut@ag-la.bayern.de

Date: [29.06.2025]

Objection against the enforcement and execution as such

“Einwendung gegen die Vollstreckung”

Subject: Response to enforcement notice – Ref. no. 064938-2025-7500 – G300401

Dear Sir or Madam,

I am hereby responding to the enforcement request concerning the alleged insurance contribution as a self-employed person (self-employed status).

Yes, in the past I did formally register a trade license, however:

- I never actually began operating this business,

- I never reported the commencement of business activity,
- I had no income,
- I did not employ any persons,
- I did not keep accounts nor did I enter the entrepreneurial insurance system,
- I incurred no claims or liabilities,
- and I had no income from any business activity.

For these reasons, no obligation to pay contributions under § 249 SGB V has arisen. My classification as self-employed is therefore factually and legally incorrect and thus invalid.

Therefore, I request the following:

1. Immediate cancellation of the classification as self-employed and cessation of any enforcement proceedings against me in favor of DAK Landshut,
2. Written confirmation that there is no payment obligation against me,
3. Clarification on what basis I was classified as self-employed and who provided this incorrect information,
4. I do not have an activated health insurance card, I have no valid insurance contract with DAK, and therefore no legal obligation to pay insurance contributions can arise. A legal relationship cannot be created unilaterally without my informed and conscious cooperation.

If no immediate correction is made, I will be forced to appeal to the Social Court (Sozialgericht), the Federal Data Protection Commissioner (BfDI), and, if necessary, the European Data Protection Supervisor due to the unlawful processing of personal data and unauthorized registration.

The statement by the Hauptzollamt that “the notice is not legally contestable” and that “objections will not prevent enforcement” is misleading or incomplete, and in some cases unconstitutional and unlawful, with the clear intent of threatening and intimidating me.

Legal argumentation against the execution and enforcement against me is as follows:

1. Enforcement (Vollstreckung) is only permissible on the basis of a valid enforcement title (§ 249 SGB V + AO)

If no valid legal title exists (e.g., if it was issued in error or against a wrongly classified person), the customs office as the enforcement authority:

- **must not act automatically,**
- **and must review the validity of the title** in the case of an objection or dispute regarding the underlying claim.

2. The Customs Office (Hauptzollamt) is not just a “postman” – but an authority with legal responsibility

According to § 256 AO (Abgabenordnung):

"Debtors may raise objections to the enforcement with the enforcement authority."

Objections ("Einwendungen") can be submitted directly to the bailiff if:

- the title is invalid or clearly incorrect,
- the claim never arose, or
- the person affected was not a party to the legal relationship.

3. Enforcement is legally challengeable under § 766 ZPO (Vollstreckungserinnerung)

- If the enforcement title or actions of the bailiff are disputed, it is possible to file an “Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung” (objection to enforcement).
- This allows one to seek the suspension or annulment of the enforcement.

ZOLLamt has not submitted any valid enforcement title in the legal sense.

You do state:

"Grund der Vollstreckung: Bescheid R905681056 vom 25.04.2025 – erlassen durch DAK-Gesundheit"

Reason for enforcement: Notice R905681056 dated 25.04.2025 – issued by DAK-Gesundheit

But:

What does this mean?

1. **DAK-Gesundheit issued the decision (“Bescheid”) itself** – it is an internal administrative decision by the health insurance provider, not:
 - a court judgment,
 - a court-issued enforcement order (Vollstreckungstitel pursuant to ZPO),
 - nor a decision by an administrative court.
2. **This decision (Bescheid) was not attached** – therefore, I have no access to its contents, delivery date, or legal enforceability.
3. **The customs office (ZOLL) is enforcing “blindly”**, without allowing me as the addressee to verify:
 - whether the title was lawfully delivered,
 - whether it was legally effective,

- or whether it even legally applies to me.

Conclusion:

- Your enforcement is being carried out **without a verifiable legal title**,
- The document **does not contain the actual "Bescheid"**, it merely references it,
- Therefore, I have the right to file an **immediate objection** (*Einwendung*) under **§ 256 AO** or **§ 766 ZPO**.

I quote your statement:

“Your objections will not prevent the enforcement,”

and I hereby contest it as **legally incorrect**, emphasizing that if there is **no valid legal basis** for enforcement, the Hauptzollamt is **obliged to stop such enforcement**.

The Hauptzollamt, as the enforcement authority, has a legal obligation (**§ 256 AO**) to examine objections and, in the case of a missing or disputed title, to suspend enforcement.

Furthermore, I am **in an ongoing insolvency process**, which is **publicly known and provable**. Under German insolvency law (**§ 88 and § 89 InsO**), the following applies: Once an application for insolvency proceedings has been submitted, **creditors must refrain from any individual actions against the debtor**, including enforcement.

Continued enforcement at this stage is **illegal** and violates fundamental principles of the legal system.

Conclusion:

Continuing enforcement after the submission of an application for insolvency proceedings **violates § 88 and § 89 InsO** and is therefore **legally ineffective and inadmissible**.

Public authorities are **obligated to refrain from any enforcement** measures against a person who has entered an insolvency process.

From a legal standpoint and based on the principle of **equivalence of contributions**, I present an **irrefutable legal argument** that **no insurance obligation toward DAK-Gesundheit ever arose**.

Here is a summary of my position supported by law and legal logic:

Why I am not obligated to pay insurance contributions to DAK-Gesundheit:

- 1. I had no actual income nor did I perform any self-employment activity**

- Mere registration of a business does **not** constitute an insurance obligation under **§ 5 and § 10 SGB V**.
- The obligation to pay contributions as self-employed arises **only if**:
 - I performed economic activity,
 - I had regular income, and
 - I was not under any other insurance scheme (e.g. ALG II, family insurance).

If no activity occurred, then no insurance obligation arose.

2. I did not use any DAK services, no insurance event occurred

- Insurance serves a **protective purpose**.
 - If **no services were provided, no treatment used = no coverage, no real contract**.
 - DAK even informed me in writing that **I must not use the health insurance card**, as it is **invalid and deactivated**.
 - If the card is invalid, then I have **no contract** and **no obligation** to pay insurance contributions.
 - This is merely an attempt by DAK to **illegally extract money**, crossing the line into **fraud** and relying on the citizen's lack of legal knowledge.
-

3. Denial of emergency medical treatment (NOTFALL) by state authorities (Landratsamt)

- According to **Art. 1 and 3 GG** and **§ 48 SGB XII**, every citizen has the right to **emergency (life-saving) treatment**.
 - If the state denied me treatment, it also **prevented me from using the healthcare system** in reality – and thus loses **any legitimacy** to demand insurance contributions.
-

4. If an obligation had arisen, DAK was legally required to inform me transparently (§ 13 SGB I)

- They would have been required to send me:
 - a request to join the insurance system,
 - a statement of the amount of contributions due,

- the actual **decision (Bescheid)**,
 - and instructions on available legal remedies.
-

Conclusion:

I am not obliged to pay insurance contributions because:

- I did not carry out any business activity,
 - I had no income,
 - I did not use the system, and
 - the state simultaneously denied me access to minimum healthcare, which it is supposed to guarantee.
-

My position regarding my claims:

1. I did not use DAK's services – there was no insurance event

- Health insurance is a contractual and protective mechanism – if:
 - no coverage was provided,
 - no valid insurance card was issued,
 - and medical treatment (including in NOTFALL situations) was denied,
→ then no real insurance contract ever came into effect or was activated.
-

2. DAK explicitly informed me in writing that the insurance card is invalid and deactivated

- This is key evidence that:
 - no active insurance contract existed,
 - nor any legally binding obligation on DAK's part to provide risk coverage.

A contractual relationship cannot be established unilaterally – DAK cannot demand insurance contributions without providing coverage or guaranteeing access to services.

3. No valid card means no access to the system = no obligation

- A valid electronic health card (eGK) serves as proof of an existing legal relationship.
- Since DAK expressly told me I may not use it, this legally means:
"I am not actively insured."

- This nullifies any legitimacy to calculate or enforce contributions.
-

4. DAK's attempt to retrospectively collect payments without an active contract

- Without conscious activation of the insurance relationship (e.g., via signed enrollment, issuance of a valid eGK, or delivery of premium assessments),
→ such conduct is illegitimate.
 - Moreover, if DAK acts as a private health insurance fund with delegated legal status, this may constitute:
 - an abuse of the citizen's legal ignorance,
 - and in this case, even a borderline attempt at fraud (§ 263 StGB).
-

Conclusion:

DAK has no valid title nor legal basis to retroactively collect contributions for a period during which:

- it did not issue a valid card,
 - no contractual relationship was formed,
 - no care was provided,
 - and the state simultaneously refused emergency (NOTFALL) medical treatment.
-

If DAK had properly issued a valid insurance card, emergency treatment could not have been denied – thus, DAK bears direct responsibility for the consequences of treatment refusal, even if the refusal came from physicians.

Why DAK bears full responsibility:

1. DAK is responsible for activating the insurance

- Insurance under SGB V is not just about collecting contributions, but about ensuring real access to care.
- If DAK:
 - did not issue a functioning card,
 - did not report my insurance into the health system (medical registry),

- and simultaneously recorded me as an insured debtor,
it thereby **blocked access to treatment**, even though it was obliged to **guarantee access to healthcare**.

DAK cannot demand unpaid contributions while at the same time **denying medical treatment** and **deactivating the insurance card**.

This lies at the **core of DAK's responsibility** – because it **violates the principle of reciprocity of rights and obligations** arising from a (real or quasi-) contractual insurance relationship.

- In the SGB V system, insurance premiums are not just a legal obligation – they are the opposite of the right to medical care.
- If someone pays, they are entitled to coverage
- If someone does not have access to cover, they cannot be forced to pay retroactively – otherwise it is unjust enrichment (Section 812 BGB).

2. DAK knew or should have known that I would be refused treatment without a valid card

- In Germany, the system is set up such that patients are not treated without a valid electronic health card (eGK), unless they present a confirmation from the insurer.
- DAK was therefore aware that I faced health risks if the card was not activated – and did nothing.

3. DAK bears so-called causal liability

In legal terms:

- DAK's omission caused a consequence
- which would not have occurred under normal circumstances.

This establishes full legal liability under **§ 280 BGB** (liability for breach of contractual duty), as well as **Article 82 GDPR**, if my classification was processed incorrectly.

Responsibility:

If DAK had fulfilled its legal obligation and issued a valid insurance card, treatment could not have been denied.

For this reason, DAK bears full responsibility for the fact that I was left without any care in a critical medical situation.

This is not a passive failure, but an **active violation of the protective function of statutory health insurance**.

Notification to Amtsgericht Landshut – Insolvency Proceedings:

I hereby also inform **Amtsgericht Landshut** that during the pending proceedings on my insolvency application, case number **IN 248/25**, unlawful enforcement is being carried out against me by **DAK-Gesundheit** through **Hauptzollamt Landshut**.

This constitutes a violation of protection against individual enforcement actions in accordance with:

- **§ 88 InsO** – invalidity of security measures after filing of the application,
- **§ 89 InsO** – prohibition of individual enforcement after initiation of the proceedings,
- and the fundamental principles of the rule of law (**Art. 20 GG, Art. 19(4) GG**).

I therefore respectfully request the court to take note of this fact and **formally notify the “creditor”**, or, where appropriate, **take measures to protect me during the proceedings**.

Moreover, enforcement by **Hauptzollamt Landshut** on behalf of **DAK-Gesundheit** is being carried out **without presentation of a valid legal title**, which means:

- No enforceable administrative act (**Bescheid**) has been submitted,
- It was not duly delivered to me according to legal requirements (**SGB X, AO**),
- The enforcement authority acts solely on the basis of the insurer’s unilateral internal designation without independent verification,
- It contains no instruction on legal remedies,
- It was not demonstrably legally binding,
- And enforcement is being carried out against me **without a legal basis**, in violation of **§ 256 AO** and the principles of legal certainty.
- ZOLL is acting **without having verified these conditions**.

Therefore, I consider this enforcement to be **unlawful, arbitrary, and in violation of fundamental constitutional and European principles of legal certainty, proportionality, and human dignity**.

Based on the above, I respectfully request that the court assess this situation as a **potentially unlawful interference with my property rights** during the protective phase of the insolvency application and **instruct ZOLL to immediately stop this unlawful enforcement**.

For the reasons stated above, I am also considering **filing a criminal complaint for fraud**, which I believe DAK-Gesundheit has committed against me.

Respectfully,

Kumhausen, 29 June 2025

Peter Fere



Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

info@foxprof.club

WhatsApp: +49 157 317 33332

España

Destinatarios:

Ejecutor

Hauptzollamt Landshut

Innere Regensburger Straße 1

84034 Landshut

y

Acreeedor

DAK-Gesundheit – Departamento Legal

Rechtsabteilung Nagelsweg 27–31

20097 Hamburg

y

**Juzgado de Primera Instancia – Tribunal de
Insolvencias**

Maximilianstraße 22

D-84028 Landshut

Teléfono: +49 871841207

Fax: +49 9621962410825

mailto: Christine.Maier@ag-la.bayern.de

poststelle@ag-la.bayern.de

insolvenzgericht.landshut@ag-la.bayern.de

Fecha: [29.06.2025]

Oposición a la ejecución forzosa y a la ejecución como tal

“Einwendung gegen die Vollstreckung”

Asunto: Respuesta a la notificación de ejecución – Exp. núm. 064938-2025-7500 – G300401

Estimadas señoras y señores:

Por la presente respondo a la notificación relativa al cobro de una supuesta contribución al seguro como persona trabajadora autónoma (*"Selbständig*

Erwerbstätiger" - SE).

Sí, en el pasado registré formalmente una actividad económica, sin embargo:

- Nunca inicié realmente dicha actividad,
- No declaré el comienzo de la actividad,
- No obtuve ingresos,
- No empleé a ninguna persona,
- No llevé contabilidad, ni ingresé al sistema de seguro empresarial,
- No surgieron derechos ni obligaciones,
- Y no obtuve ingreso alguno por actividad económica.

Por estas razones, **no surgió ninguna obligación de pagar cotizaciones según el § 249 SGB V.**

Mi clasificación como trabajador autónomo es, por tanto, **material y jurídicamente incorrecta e improcedente.**

Por ello, solicito formalmente lo siguiente:

1. La cancelación inmediata de mi clasificación como trabajador autónomo y la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución contra mi persona a favor de DAK Landshut,
2. Una confirmación por escrito de que no existe ninguna obligación de pago a mi cargo,
3. Información sobre en qué se basó mi clasificación como autónomo y quién proporcionó este dato erróneo,
4. No tengo tarjeta de asegurado activada, no tengo ningún contrato de seguro válido con DAK, por lo tanto, **no puede surgir ninguna obligación legal de pagar cotizaciones.**

Una relación jurídica **no puede surgir unilateralmente**, sin mi cooperación consciente e informada.

Si no se corrige esta situación de forma inmediata, me veré obligado a acudir al Tribunal Social (*Sozialgericht*), al Comisionado Federal para la Protección de Datos (*BfDI*) y, si es necesario, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, por el tratamiento ilegal de datos personales y el registro indebido.

La declaración del Hauptzollamt de que “la notificación no es legalmente impugnabile” y que “las objeciones no impedirán la ejecución” es engañosa o incompleta, y en ciertos casos **inconstitucional e ilegal**, con el claro propósito de **intimidar y amenazarme.**

 **Argumentación legal contra la ejecución forzosa llevada a cabo contra mi persona:**

◆ **1. La ejecución forzosa (Vollstreckung) solo es admisible sobre la base de un título ejecutivo válido (§ 249 SGB V + AO)**

Si **no existe un título legal válido** (por ejemplo, si fue emitido por error o contra una persona incorrectamente clasificada), la oficina de aduanas como autoridad ejecutora:

- **no debe actuar automáticamente,**
 - **y debe verificar la validez del título** en caso de objeción o impugnación de la deuda reclamada.
-

◆ **2. La oficina de aduanas (Hauptzollamt) no es solo un "cartero", sino una autoridad con responsabilidad legal**

Según el § 256 AO (Código Fiscal Alemán - Abgabenordnung):

"Los obligados al pago pueden presentar objeciones contra la ejecución ante la autoridad ejecutora."

➡ Las objeciones (*Einwendungen*) pueden presentarse directamente al ejecutor si:

- el título es inválido o manifiestamente incorrecto,
 - la deuda no ha surgido, o
 - la persona afectada no era parte de la relación jurídica.
-

◆ **3. La ejecución es legalmente impugnable según el § 766 ZPO (Vollstreckungserinnerung)**

- En caso de disputa sobre el título o la actuación del ejecutor, puede presentarse una "*Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung*" (recurso contra la ejecución forzosa).
 - Esto permite solicitar la suspensión o anulación de la ejecución.
-

! **La oficina de aduanas (ZOLLamt) no ha presentado ningún título ejecutivo legal válido.**

Ustedes afirman:

"Grund der Vollstreckung: Bescheid R905681056 vom 25.04.2025 – erlassen durch DAK-Gesundheit"

(Motivo de la ejecución: Resolución R905681056 de fecha 25.04.2025 – emitida por DAK-Gesundheit)

Pero:

🔍 ¿Qué significa esto?

1. DAK-Gesundheit emitió por sí misma una resolución (*Bescheid*) – se trata de una decisión administrativa interna del seguro médico, no de:
 - una resolución judicial,
 - una orden judicial de ejecución (Vollstreckungstitel según la ZPO),
 - ni una sentencia de un tribunal administrativo.
 2. Esta resolución (*Bescheid*) no fue adjuntada – por tanto, no tengo acceso a su contenido, fecha de entrega ni a su validez legal.
 3. La oficina de aduanas (ZOLL) está ejecutando “a ciegas” sin permitirme, como destinatario, comprobar:
 - si el título fue entregado legalmente,
 - si realmente tiene validez legal,
 - o si se aplica legalmente a mi persona.
-

Conclusión:

- Su ejecución se está llevando a cabo **sin un título legal verificable**,
- El documento no contiene el propio *Bescheid*, solo lo menciona,
- Por ello, tengo derecho a presentar una *Einwendung* (objección) inmediata según § 256 AO o § 766 ZPO.

Cito su frase:

"Sus objeciones no impedirán la ejecución"

y deseo impugnarla por ser jurídicamente incorrecta, subrayando que si no existe una base legal válida para la ejecución, **el Hauptzollamt está obligado a detenerla**.

El Hauptzollamt, como autoridad ejecutora, tiene la obligación legal (§ 256 AO) de examinar las objeciones y, en caso de título inexistente o controvertido, **suspender la ejecución**.

Además, me encuentro en un **proceso de insolvencia en curso**, cuyos efectos son conocidos y demostrables.

Según el derecho concursal alemán (§ 88 y § 89 InsO) se establece que:

Una vez presentado el procedimiento de insolvencia, los acreedores deben abstenerse de cualquier acción individual contra el deudor, incluidas ejecuciones forzosas.

Continuar con la ejecución en esta etapa es ilegal y viola los principios fundamentales del orden jurídico.

Conclusión:

La continuación del procedimiento de ejecución tras la presentación de una solicitud de insolvencia **viola los §§ 88 y 89 InsO**, y por tanto es **jurídicamente ineficaz** e

inadmisible.

Las autoridades públicas están **obligadas a abstenerse de ejecutar cualquier resolución** contra una persona que ha entrado en proceso de insolvencia.

Desde el punto de vista jurídico y del principio de equivalencia de contribuciones, presento un **argumento legal irrefutable** de que **no surgió obligación de pagar contribuciones al seguro DAK-Gesundheit**. A continuación, se resume mi posición conforme a derecho:

 Por qué no estoy obligado a pagar contribuciones al DAK-Gesundheit:

 1. No tuve ingresos reales ni ejercí ninguna actividad económica independiente

- El simple registro de una actividad comercial **no constituye por sí mismo una obligación de seguro** según los §§ 5 y 10 SGB V.
 - La obligación de pagar contribuciones como autónomo solo surge si:
 - ejerciera una actividad económica,
 - tuviera ingresos regulares, y
 - no estuviera cubierto por otro régimen (p. ej. ALG II, seguro familiar). Si no hubo actividad, tampoco surgió la obligación de contribuir.
-

 2. No utilicé los servicios de DAK, no hubo ningún caso asegurado

- El seguro tiene un propósito protector.
 - Si no hubo prestación de servicios ni utilización del sistema médico = **no hay cobertura, no hay contrato de seguro real**.
 - Y DAK incluso me informó por escrito que **no podía usar la tarjeta sanitaria** porque era inválida y desactivada.
 - Si la tarjeta es inválida, entonces **no existe contrato ni obligación de pagar contribuciones**.
 - Esto es simplemente un intento de DAK de **extorsionar dinero de manera ilegal**, superando el límite del fraude y aprovechándose del desconocimiento legal del ciudadano.
-

 3. Negativa de atención médica urgente (NOTFALL) por parte de las autoridades estatales (Landratsamt)

- Según el Art. 1 y Art. 3 de la Ley Fundamental (GG) y § 48 SGB XII, todo ciudadano tiene derecho a atención médica urgente (salvadora de vida).
 - Si el Estado me negó tratamiento, al mismo tiempo me impidió usar efectivamente el sistema de salud – y con ello pierde legitimidad para exigir cotizaciones.
-

◆ 4. Si hubiera surgido una obligación, DAK debería haber actuado con transparencia e informado (§ 13 SGB I)

- Me deberían haber enviado:
 - una solicitud formal de afiliación,
 - una declaración del monto de las cotizaciones,
 - una resolución (*Bescheid*),
 - e información sobre el derecho a recurso.
-

■ Conclusión:

No estoy obligado a pagar cotizaciones porque:

- no ejercí actividad económica,
 - no tuve ingresos,
 - no utilicé el sistema, y
 - el Estado también me negó la asistencia médica mínima que debe garantizar.
-

✓ Mi posición sobre mis afirmaciones:

◆ 1. No utilicé los servicios de DAK – no existió evento asegurado

- El seguro de salud es un mecanismo contractual y de protección – si:
 - no se proporcionó cobertura,
 - no se emitió una tarjeta válida,
 - y además se me negó tratamiento (incluso en caso de NOTFALL),
→ entonces no surgió ni se activó ningún contrato de seguro real.
-

◆ 2. DAK me comunicó expresamente por escrito que la tarjeta era inválida y desactivada

- Esto es una prueba clave de que:
 - no existía un contrato de seguro activo,

- ni tampoco obligación legal por parte de DAK de cubrir riesgos.

📌 Una relación contractual no puede surgir unilateralmente – DAK no puede exigir cotizaciones sin proporcionar cobertura o acceso a servicios.

◆ 3. Si no hay tarjeta válida, no hay acceso al sistema = no hay obligación

- Una tarjeta electrónica válida (eGK) es prueba de una relación legal existente.
 - Como DAK me indicó expresamente que no puedo usarla, jurídicamente esto significa:
"No estoy asegurado activamente."
 - Por tanto, desaparece cualquier legitimidad para calcular y exigir cotizaciones.
-

◆ 4. Intento de DAK de reclamar pagos retroactivos sin contrato activo

- Sin activación consciente de la relación aseguradora (ej. firma de solicitud, emisión de eGK válida, envío de resoluciones de pago),
→ tal acción es ilegítima.
 - Si además se trata de una aseguradora privada con funciones delegadas, entonces podría haber:
 - abuso de la ignorancia del ciudadano,
 - e incluso un intento límite de fraude (§ 263 StGB).
-

■ Conclusión:

DAK no tiene ningún título válido ni base legal para exigir cotizaciones retroactivas en un período en el que:

- no me emitió tarjeta válida,
 - no surgió relación contractual,
 - no se prestó atención médica,
 - y el Estado además rechazó tratamiento de urgencia (NOTFALL).
-

👉 Si DAK me hubiera emitido debidamente una tarjeta de seguro válida, no podría haberse rechazado el tratamiento en caso de NOTFALL – por lo tanto, DAK tiene responsabilidad directa por las consecuencias de dicha denegación, aunque la decisión final la hayan tomado médicos.

✓ **Por qué DAK tiene plena responsabilidad:**

◆ **1. DAK es responsable de la activación del seguro**

- El seguro bajo el sistema SGB V no trata solo de recaudar cotizaciones, sino de garantizar el acceso real a la atención médica.
- Si DAK:
 - no emitió una tarjeta funcional,
 - no registró mi seguro en el sistema (registro sanitario),
 - y al mismo tiempo me registró como deudor asegurado,
→ entonces **impidió mi acceso a tratamiento**, aunque tenía el deber de garantizarlo.
 - DAK **no puede exigir pagos atrasados** de cotizaciones mientras **niega el tratamiento médico y desactiva la tarjeta de asegurado**.
 - Esto constituye el **núcleo de la responsabilidad de DAK**, ya que **viola el principio de reciprocidad de derechos y obligaciones** de la relación aseguradora (contractual o cuasi-contractual).

- En el sistema SGB V, la cotización no es solo una obligación legal, sino el contraprestación al derecho a la atención médica.
- Si alguien paga, tiene derecho a cobertura.
- Si alguien no tiene acceso a dicha cobertura, no puede ser obligado retroactivamente a pagar – de lo contrario, se trataría de un enriquecimiento injusto (§ 812 BGB).

◆ **2. DAK sabía o debía saber que sin tarjeta se me negaría tratamiento**

- En Alemania, el sistema está diseñado de modo que sin una tarjeta electrónica válida (eGK), el paciente no recibe atención médica si no presenta una confirmación del seguro.
- Por lo tanto, DAK era consciente de que existía un riesgo sanitario para mí si no activaba la tarjeta – y **no hizo nada al respecto**.

◆ **3. DAK tiene responsabilidad causal**

En términos legales:

- DAK, por omisión, provocó una consecuencia
- que normalmente no se habría producido.
→ Esto constituye la base de la **responsabilidad legal total** según **§ 280 BGB**

(responsabilidad por incumplimiento contractual), así como **el artículo 82 del RGPD**, en caso de que mi clasificación haya sido procesada incorrectamente.

Responsabilidad:

Si DAK hubiera cumplido con su obligación legal y me hubiera emitido una tarjeta de asegurado válida, el tratamiento no podría haberme sido negado.

Por ello, **DAK asume plena responsabilidad** por el hecho de que **me quedé sin atención médica en una situación crítica de salud**.

Esto no es una simple omisión pasiva, sino **una violación activa de la función protectora del seguro legal**.

Notificación al Amtsgericht Landshut – Procedimiento de insolvencia:

Por la presente también informo al **Amtsgericht Landshut** que, **durante el procedimiento pendiente sobre mi solicitud de insolvencia**, registrado bajo el expediente **IN 248/25**, se está llevando a cabo una **ejecución ilegal contra mi persona por parte de DAK-Gesundheit a través del Hauptzollamt Landshut**.

Esto representa una violación de la protección contra ejecuciones individuales según:

- **§ 88 InsO** – ineficacia de actos de aseguramiento tras la solicitud,
- **§ 89 InsO** – prohibición de ejecuciones individuales después del inicio del procedimiento,
- y los principios fundamentales del Estado de derecho (**art. 20 GG, art. 19, apdo. 4 GG**).

Por tanto, solicito al tribunal que tome nota de esta situación y que:

- lo comunique por escrito al **“acreedor”**, o
 - adopte medidas adecuadas para protegerme durante el procedimiento.
-

Además, la ejecución por parte del Hauptzollamt Landshut a favor de DAK-Gesundheit **se está llevando a cabo sin la presentación de un título legal válido**, lo que significa:

- que **no se ha presentado ningún acto administrativo ejecutable (Bescheid)** que me haya sido debidamente entregado conforme a los requisitos legales (**SGB X, AO**),
- que **la autoridad ejecutora actúa únicamente en base a una designación interna unilateral** por parte del seguro, sin verificación independiente,
- no contiene información sobre recursos legales,
- no es legalmente ejecutable de forma demostrable,
- y se está llevando a cabo una ejecución **sin base legal**, lo cual infringe el **§ 256 AO**, así como **los principios de seguridad jurídica**.

- Y el ZOLL actúa **sin verificar estas condiciones**.

Por todo ello, considero esta ejecución como **ilegal, arbitraria y violatoria de los principios constitucionales y europeos** fundamentales de seguridad jurídica, proporcionalidad y dignidad humana.

Solicito al tribunal que evalúe esta situación como **una posible intromisión ilegal en mis derechos patrimoniales**, bajo el régimen protector del procedimiento de insolvencia, y que **notifique al ZOLL** para que detenga **inmediatamente esta ejecución ilegal**.

Por todos los motivos anteriormente expuestos, consideraré presentar una denuncia penal por fraude, que DAK-Gesundheit podría haber cometido contra mí.

Atentamente,

Kumhausen, 29 de junio de 2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

info@foxprof.club

WhatsApp: +49 157 317 33332

France

Destinataires : « exécuter »

Hauptzollamt Landshut

Innere Regensburger Straße 1

84034 Landshut

a

« créancier »

DAK-Gesundheit – Právne oddelenie

Rechtsabteilung Nagelsweg 27–31

20097 Hamburg

a

Amtsgericht – Tribunal concursal

Maximilianstraße 22

D-84028 Landshut

Telefón: +49 871841207

Fax: +49 9621962410825

mailto: Christine.Maier@ag-la.bayern.de

poststelle@ag-la.bayern.de

insolvenzgericht.landshut@ag-la.bayern.de

Date: [29.06.2025]

Opposition à l'exécution forcée dans son ensemble

„Einwendung gegen die Vollstreckung“

Objet : Réponse à l'avis d'exécution – Réf. : 064938-2025-7500 – G300401

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je réponds à l'avis de recouvrement concernant une prétendue cotisation d'assurance en tant que travailleur indépendant (travailleur autonome – **travailleur non salarié**).

Oui, j'ai enregistré une activité indépendante par le passé, mais :

- je n'ai jamais réellement exercé cette activité,
- je n'ai pas déclaré le début d'activité,

- je n'ai eu aucun revenu,
- je n'ai employé aucun salarié,
- je n'ai tenu aucune comptabilité ni intégré de régime d'assurance pour les indépendants,
- aucune créance ni obligation n'a été générée,
- et je n'ai perçu aucun revenu issu d'une quelconque activité.

Par conséquent, aucune obligation de paiement de cotisation n'est née conformément à l'article § 249 SGB V.

Mon classement en tant que travailleur indépendant est donc matériellement et juridiquement incorrect.

Je vous demande donc ce qui suit :

1. La radiation immédiate de mon statut de travailleur indépendant et l'arrêt de toute procédure d'exécution à mon encontre au profit de DAK Landshut,
2. Une confirmation écrite qu'aucune obligation de paiement n'existe à mon encontre,
3. Une indication de la base sur laquelle mon statut de travailleur indépendant a été défini, et qui a fourni cette information incorrecte,
4. Je ne possède pas de carte d'assuré activée, je n'ai aucun contrat d'assurance valide avec DAK, et donc **aucune obligation légale de cotisation ne peut naître**. Une relation contractuelle ne peut exister unilatéralement, sans ma participation consciente et éclairée.

En cas d'absence de rectification immédiate, je serai contraint de saisir le tribunal social (**Sozialgericht**), le Commissaire fédéral à la protection des données (**BfDI**) et, le cas échéant, l'Autorité européenne de protection des données, pour traitement illicite de données personnelles et enregistrement abusif.

La déclaration de Hauptzollamt selon laquelle « l'avis n'est pas attaquant en droit » et que « les objections n'empêchent pas l'exécution » est trompeuse, incomplète et, dans certains cas, inconstitutionnelle et illégale, avec une intention claire d'intimidation et de menace à mon encontre.

 Argumentation juridique contre l'exécution engagée à mon encontre :

◆ 1. L'exécution forcée (Vollstreckung) n'est admissible que sur la base d'un titre exécutoire valide (§ 249 SGB V + AO)

Si aucun titre exécutoire valable n'existe (par exemple, s'il a été émis par erreur ou contre une personne mal classée), l'administration douanière en tant qu'organe d'exécution :

- **ne peut pas agir automatiquement,**

- **doit vérifier la validité du titre en cas d'objection ou de contestation de la créance réclamée.**

◆ 2. L'administration douanière (Hauptzollamt) n'est pas un simple « facteur » – c'est une autorité juridiquement responsable

Conformément à l'article § 256 AO (Code fiscal allemand) :

« Les débiteurs peuvent faire valoir des objections à l'exécution auprès de l'autorité d'exécution. »

➡ Les objections (Einwendungen) peuvent être introduites directement auprès de l'organe d'exécution si :

- le titre est invalide ou manifestement erroné,
- la créance n'est pas née, ou
- la personne concernée n'était pas partie à la relation juridique.

◆ 3. L'exécution est contestable juridiquement selon § 766 ZPO (opposition à l'exécution)

- En cas de contestation du titre ou de la procédure, une « Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung » peut être introduite.
- Cela permet de demander la suspension ou l'annulation de l'exécution.

! L'administration douanière (ZOLL) n'a présenté aucun titre exécutoire au sens juridique du terme.

Vous indiquez que :

« Motif de l'exécution : Décision R905681056 du 25.04.2025 – émise par DAK-Gesundheit »

Mais :

🔍 Que cela signifie-t-il ?

1. DAK-Gesundheit a émis elle-même la décision (« Bescheid ») – il s'agit d'une décision administrative propre à la caisse d'assurance maladie, et non d'une :
 - décision judiciaire,
 - ordonnance d'exécution émise par un tribunal (Vollstreckungstitel selon ZPO),
 - ou d'un jugement d'un tribunal administratif.

2. Cette décision (Bescheid) n'a pas été jointe – je n'ai donc pas accès à son contenu, sa date de notification ou sa force exécutoire.
 3. L'administration douanière (ZOLL) exécute « à l'aveugle », sans me permettre, en tant que destinataire, de vérifier :
 - si le titre a été notifié avec force exécutoire,
 - s'il est effectivement exécutoire,
 - et s'il s'applique juridiquement à ma personne.
-

 Conclusion :

- Votre procédure d'exécution se déroule sans titre exécutoire vérifiable,
- le document ne contient pas le « Bescheid » lui-même, il ne fait qu'y faire référence,
- j'ai donc le droit de faire immédiatement opposition (Einwendung) selon § 256 AO ou § 766 ZPO.

Je cite votre phrase :

« Vos objections n'empêcheront pas l'exécution »,
et je souhaite la contester comme juridiquement incorrecte, en soulignant que si aucun fondement légal valable à l'exécution n'existe, Hauptzollamt est tenu de l'arrêter.

Hauptzollamt, en tant qu'autorité d'exécution, a l'obligation légale (§ 256 AO) d'examiner les objections et, en cas de titre manquant ou contesté, de suspendre l'exécution.

De plus, je suis actuellement en procédure d'insolvabilité, dont les effets sont connus et démontrables.

Selon le droit allemand de l'insolvabilité (§ 88 et § 89 InsO), il est établi que :

Après le dépôt de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les créanciers sont tenus de s'abstenir de toute mesure individuelle à l'encontre du débiteur, y compris les procédures d'exécution.

La poursuite de l'exécution à ce stade est illégale et viole les principes fondamentaux de l'ordre juridique.

 Conclusion :

La continuation de la procédure d'exécution après le dépôt de la demande d'insolvabilité est contraire aux articles § 88 et § 89 InsO et, en tant que telle, est juridiquement inefficace et inadmissible.

Les autorités publiques ont l'obligation de s'abstenir de toute exécution à l'encontre d'une personne engagée dans une procédure d'insolvabilité.

Du point de vue du droit et du **principe d'équivalence des cotisations**, j'ai un argument juridique irréfutable selon lequel aucune obligation d'assurance n'a été créée à mon égard envers DAK-Gesundheit. Voici un résumé de ma position fondée sur le droit et la loi :

 Pourquoi je ne suis pas tenu de payer des cotisations à DAK-Gesundheit :

 1. Je n'avais aucun revenu réel et je n'ai exercé aucune activité indépendante

- L'enregistrement formel d'une activité indépendante ne constitue pas en soi une obligation de cotiser selon les §§ 5 et 10 SGB V.
- L'obligation de cotisation en tant qu'indépendant ne naît que si :
 - j'exerçais une activité économique réelle,
 - je percevais des revenus réguliers,
 - je ne bénéficiais d'aucun autre régime de protection (par ex. ALG II, assurance familiale).

 Si aucune activité n'a été exercée, alors aucune obligation de cotisation n'est née.

 2. Je n'ai pas utilisé les services de DAK, aucun sinistre n'a eu lieu

- L'assurance maladie a une fonction de protection.
 - S'il n'y a eu ni prestation de services ni traitement médical, alors :
 - = aucune indemnisation, aucune couverture, aucun contrat d'assurance effectif.
 - DAK m'a également informé par lettre que ma carte d'assuré était invalide et désactivée.
 - Donc : pas de carte valide = pas de contrat = pas d'obligation de cotiser.
 - Il s'agit là d'une tentative de DAK d'extorquer des fonds de manière illégale, au-delà de la ligne rouge de la fraude, en abusant de l'ignorance juridique des citoyens.
-

 3. Refus de soins d'urgence (NOTFALL) par les autorités (Landratsamt)

- Selon les articles 1 et 3 de la Loi fondamentale (GG) et le § 48 SGB XII, tout citoyen a droit à des soins médicaux urgents et vitaux.
 - Si l'État me refuse ce traitement, il m'empêche d'utiliser le système de santé – et perd ainsi toute légitimité à exiger des cotisations.
-

 4. Si une obligation était née, DAK avait le devoir d'agir de manière transparente (§ 13 SGB I)

- DAK aurait dû m'envoyer :
 - une invitation formelle à entrer dans le régime,
 - un décompte des cotisations dues,
 - une décision administrative (« Bescheid »),
 - une information sur les voies de recours.
-

Conclusion :

Je ne suis pas obligé de cotiser, car :

- je n'ai exercé aucune activité,
 - je n'ai perçu aucun revenu,
 - je n'ai pas utilisé le système,
 - l'État m'a également refusé les soins médicaux minimaux qu'il est censé garantir.
-

Ma position en ce qui concerne mes affirmations :

1. Je n'ai pas utilisé les services de DAK – aucun sinistre ne s'est produit

- L'assurance maladie est un mécanisme contractuel et de protection – si :
 - aucune couverture n'a été fournie,
 - aucune carte d'assurance valide n'a été émise,
 - et qu'en parallèle on m'a refusé des soins (même en situation d'urgence),
→ alors aucun contrat d'assurance n'a été effectivement établi ou activé.
-

2. DAK m'a expressément informé par écrit que ma carte d'assurance était invalide et désactivée

- C'est une preuve clé que :
 - aucun contrat d'assurance actif n'existait,
 - aucune obligation juridique de couverture n'était en vigueur de la part de DAK.

 Une relation contractuelle ne peut pas être unilatérale – DAK ne peut pas réclamer des cotisations sans fournir de prestation ou garantir l'accès aux services.

3. Sans carte valide, pas d'accès au système = aucune obligation

- Une carte électronique valide (eGK) est la preuve d'une relation juridique en cours.
- Étant donné que DAK m'a expressément indiqué que je ne pouvais pas utiliser ma carte, cela signifie juridiquement :
« Je ne suis pas assuré activement. »

- Dès lors, toute légitimité pour calculer ou exiger des cotisations est exclue.
-

◆ 4. Tentative de recouvrement rétroactif sans contrat actif

- Sans activation consciente de la relation d'assurance (signature du formulaire, remise de la carte, envoi des avis de paiement),
→ une telle démarche est illégitime.
 - Si en plus il s'agit d'une caisse d'assurance maladie de droit privé avec statut délégué, cela peut constituer :
 - un abus de l'ignorance du citoyen,
 - et dans ce cas précis, une tentative de fraude aux frontières du § 263 du Code pénal (StGB).
-

■ Conclusion :

DAK ne dispose d'aucun titre valable ni fondement juridique pour me réclamer rétroactivement des cotisations à une période où :

- aucune carte valide ne m'a été remise,
 - aucune relation contractuelle n'a été établie,
 - aucun soin médical n'a été fourni,
 - et où l'État a également refusé un traitement d'urgence (NOTFALL).
-

👉 Si DAK m'avait délivré une carte valide, un traitement m'aurait été garanti en cas d'urgence – DAK porte donc **l'entière responsabilité** pour les conséquences du refus de soins, même si le refus a été formellement exécuté par des médecins.

✅ Pourquoi DAK est pleinement responsable :

◆ 1. DAK est responsable de l'activation de l'assurance

- Dans le système SGB V, l'assurance ne se limite pas à collecter les cotisations – elle doit garantir un accès effectif aux soins.
- Si DAK :
 - n'a pas émis de carte fonctionnelle,
 - n'a pas enregistré mon statut dans le registre sanitaire,
 - et m'a en même temps considéré comme débiteur,
 - ➡ alors elle m'a empêché d'accéder aux soins malgré son obligation légale.
- DAK ne peut pas à la fois réclamer des cotisations et désactiver les prestations (ex. refus de traitement, carte désactivée).

→ Cela constitue une **violation du principe de réciprocité** des droits et obligations au sein d'un contrat (ou quasi-contrat) d'assurance maladie.

- Dans le système SGB V, les primes d'assurance ne sont pas seulement une obligation légale, elles sont à l'opposé du droit aux soins médicaux.
- Si quelqu'un paie, il a droit à une couverture.
- Si quelqu'un n'a pas accès à la couverture, il ne peut pas être contraint de payer rétroactivement – sinon il s'agit d'un enrichissement sans cause (article 812 du BGB).

◆ 2. DAK savait ou aurait dû savoir que sans carte, je serais refusé

- En Allemagne, le système est conçu de telle manière qu'un patient sans carte électronique valide (eGK) n'est pas pris en charge, sauf s'il dispose d'une attestation de sa caisse.
- DAK avait donc connaissance du risque sanitaire encouru si la carte n'était pas activée – et n'a rien fait.

◆ 3. DAK engage une responsabilité dite causale

En termes juridiques :

- DAK, par son omission, a causé un dommage,
 - qui ne se serait pas produit dans des circonstances normales.
- ➡ C'est la base de la **responsabilité contractuelle complète selon le § 280 BGB**, ainsi que de l'**article 82 du RGPD**, en cas de traitement erroné de ma classification.

■ Responsabilité :

Si DAK avait respecté son obligation légale et m'avait délivré une carte d'assurance valide, **le traitement ne m'aurait pas été refusé.**

C'est pourquoi DAK porte **l'entière responsabilité** du fait que, dans un état de santé critique, je sois resté sans aucun soin médical.

Il ne s'agit pas d'un simple manquement passif, mais d'une **violation active de la fonction de protection de l'assurance maladie légale.**

📣 Notification au tribunal d'instance de Landshut – procédure d'insolvabilité :

Par la présente, j'informe également l'**Amtsgericht Landshut** que, pendant la procédure relative à ma demande d'ouverture d'insolvabilité (réf. IN 248/25), une **exécution illégale** est en cours à mon encontre **de la part de DAK-Gesundheit**, par l'intermédiaire du **Hauptzollamt Landshut**.

Cela constitue une violation des protections contre les mesures d'exécution individuelles prévues par :

- § 88 InsO – nullité des actes de sûreté après le dépôt de la demande,
- § 89 InsO – interdiction d'exécution individuelle après l'ouverture de la procédure,
- ainsi que des **principes fondamentaux de l'État de droit** (article 20 GG, article 19 al. 4 GG).

Je demande donc au tribunal de **prendre acte de cette situation** et d'**en informer par écrit le "créancier"**, voire de **prendre toute mesure visant à assurer ma protection** pendant la procédure.

De plus, l'exécution entreprise par **le Hauptzollamt Landshut pour le compte de DAK-Gesundheit** :

- ne repose sur **aucun acte administratif exécutoire (Bescheid)** qui m'aurait été notifié conformément à la loi (SGB X, AO),
- est fondée uniquement sur **une désignation unilatérale** de la part de la caisse sans vérification indépendante,
- **ne contient pas d'information sur les voies de recours**,
- n'a pas été **clairement rendue exécutoire**,
- et constitue donc une **exécution sans fondement juridique**, contraire au § 256 AO ainsi qu'aux principes de **sécurité juridique**.
- Et le ZOLL agit sans vérifier ces conditions.
- Je considère donc cette exécution comme **illégal, arbitraire**, et en violation des **principes constitutionnels et européens de sécurité juridique, de proportionnalité et de dignité humaine**.

 **En conséquence**, je demande au tribunal de considérer cette situation comme une **atteinte potentiellement illégale à mes droits patrimoniaux** dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, et de **notifier au ZOLL l'obligation de cesser immédiatement cette exécution illégale**.

 **Je me réserve en outre le droit de déposer une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de DAK**, si ces faits sont avérés.

Avec mes salutations distinguées,

À Kumhausen, le 29.06.2025

Peter Ferenc



Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen

info@foxprof.club

WhatsApp: +49 157 317 33332

Slowakia

Komu: „exekútor“

Hauptzollamt Landshut

Innere Regensburger Straße 1

84034 Landshut

a

„veritel“

DAK-Gesundheit – Právne oddelenie

Rechtsabteilung Nagelsweg 27–31

20097 Hamburg

a

Amtsgericht – insolvenčný súd

Maximilianstraße 22

D-84028 Landshut

Telefón: +49 871841207

Fax: +49 9621962410825

mailto: Christine.Maier@ag-la.bayern.de

poststelle@ag-la.bayern.de

insolvenzgericht.landshut@ag-la.bayern.de

Dátum: [29.06.2025]

Námietka proti výkonu rozhodnutia a exekúcie ako takej

„Einwendung gegen die Vollstreckung“

Vec: Vyjadrenie k výzve na exekúciu – spis. zn. 064938-2025-7500 – G300401

Vážené dámy a páni,

touto cestou reagujem na výzvu týkajúcu sa vymáhania údajného poistného ako samostatne zárobkovo činnnej osoby (SZČO).

Áno, v minulosti som si **formálne zaregistroval živnosť**, avšak:

- nikdy som túto živnosť reálne nezačal vykonávať,
- neohlásil som začatie činnosti,
- nemal som žiadne príjmy,
- nezamestnával som žiadne osoby,
- neviedol som účtovníctvo, ani som nevstúpil do systému podnikateľského poistenia.
- nevznikli mi žiadne pohľadávky a ani záväzky
- a nemal som žiaden príjem z nejakej činnosti

Z týchto dôvodov nevznikla žiadna povinnosť platiť poistné podľa § 249 SGB V. Moje zaradenie ako SZČO je preto **vecne a právne chybné a teda nesprávne**.

Z toho dôvodu Vás týmto žiadam o:

1. **Okamžité zrušenie zaradenia ako SZČO** a zastavenie akéhokoľvek exekučného konania voči mojej osobe v prospech DAK Landshut,
2. **Písomné potvrdenie**, že voči mne neexistuje žiadna platobná povinnosť,
3. **Uvedenie, na základe čoho bolo moje zaradenie ako SZČO vykonané**, a kto tento nesprávny údaj poskytol.
4. Nemám aktivovanú kartu poistenca, nemám s DAK žiadnu platnú poistnú zmluvu, a teda **nemôže vzniknúť ani zákonná povinnosť na úhradu poistného**. Právny vzťah nemôže vzniknúť jednostranne, bez mojej vedomej a informovanej súčinnosti.

V prípade, že nedôjde k bezodkladnej náprave, budem nútený obrátiť sa na **Sociálny súd (Sozialgericht)**, **Spolkového komisára pre ochranu údajov (BfDI)** a v prípade potreby aj na **Európsky dozorný orgán pre ochranu údajov** z dôvodu nezákonného spracovania osobných údajov a neoprávnenej evidencie.

Vyjadrenie Hauptzollamtu, že „oznámenie nie je právne napadnuteľné“ a že „námietky nezabránia vykonaniu exekúcie“, **je zavádzajúce alebo neúplné**, a v určitých prípadoch **protiústavné a nezákonné s jasným cieľom vyhrážania a zastrásovania mojej osoby**.

Právna argumentácia proti vykonaniu a vykonávaniu exekúcie voči mojej osobe je:

1. Exekúcia (Vollstreckung) je prípustná len na základe platného exekučného titulu (§ 249 SGB V + AO)

Ak neexistuje **platný právny titul** (napr. ak bol vydaný omylom alebo voči nesprávne klasifikovanej osobe), colný úrad ako **exekučný orgán**:

- **nesmie konať automaticky,**
- **a musí preveriť oprávnenosť titulu** v prípade námietky alebo spochybnenia základu vymáhanej pohľadávky.

◆ **2. Colný úrad (Hauptzollamt) nie je len „poštár“ – ale orgán s právnou zodpovednosťou**

Podľa § 256 AO (Abgabenordnung):

„Zahlungspflichtige können Einwendungen gegen die Vollstreckung bei der Vollstreckungsbehörde geltend machen.“ "Osoby povinné zaplatiť môžu podať námietky proti exekúcii na exekučnom orgáne."

→ **Námietky (Einwendungen)** je možné podať **priamo exekútorovi**, ak:

- titul je **neplatný alebo zjavne nesprávny**,
- pohľadávka **nevznikla**, alebo
- dotknutá osoba **nebola účastníkom právneho vzťahu**.

◆ **3. Exekúcia je právne napadnuteľná podľa § 766 ZPO (Vollstreckungserinnerung)**

- V prípade spochybnenia titulu alebo postupu exekútora je možné podať **„Erinnerung gegen die Zwangsvollstreckung“**.
- Tým sa môžeme domáhať **zastavenia alebo zrušenia exekúcie**.

! **ZOLLamt, nepredložil žiadny právny – exekučný titul v právnom zmysle slova.**

Uvádzate síce že:

"Grund der Vollstreckung: Bescheid R905681056 vom 25.04.2025 – erlassen durch DAK-Gesundheit" Dôvod výkonu: Oznámenie R905681056 z 25.04.2025 – vydané DAK-Gesundheit

Ale:

🔍 **Čo to znamená?**

1. **DAK-Gesundheit si sama vydala rozhodnutie („Bescheid“)** – ide o **vlastné správne rozhodnutie** zdravotnej poisťovne, nie o:
 - súdne rozhodnutie,

- exekučný príkaz súdu (Vollstreckungstitel nach ZPO),
 - ani o rozsudok správneho súdu.
2. **Toto rozhodnutie (Bescheid) však nebolo priložené – teda nemám k dispozícii jeho obsah, dátum doručenia ani formu právoplatnosti.**
3. **Colný úrad (ZOLL) vykonáva exekúciu „na slepo“ bez toho, aby mi ako adresátovi umožnil overiť:**
- či bol titul právoplatne doručený,
 - či bol vôbec právoplatný,
 - či sa na mňa právne vôbec vzťahuje.
-

 Záver:

- Vaša exekúcia preto prebieha **bez overiteľného právneho titulu**,
- dokument **neobsahuje samotný „Bescheid“**, iba naň odkazuje,
- preto mám **právo podať okamžitú Einwendung (námietku)** podľa § 256 AO alebo § 766 ZPO.

Citujem vašu vetu:

„Vaše námietky nezabránia vykonaniu exekúcie,“

a chcem ju **napadnúť ako právne nesprávnu**, a zdôrazniť, že ak neexistuje platný právny základ pre exekúciu, Hauptzollamt je **povinný takúto exekúciu zastaviť**.

Hauptzollamt ako exekučný orgán má zákonnú povinnosť (§ 256 AO) preskúmať námietky, a v prípade chýbajúceho alebo sporného titulu **zastaviť exekúciu**.

Navyše, **nachádzam sa v procese prebiehajúceho insolvenčného konania**, ktorého účinky sú známe a preukázateľné. V zmysle nemeckého insolvenčného práva (§ 88 a § 89 InsO) platí, že:

Po podaní návrhu na začatie insolvenčného konania sú veritelia povinní zdržať sa akýchkoľvek individuálnych krokov voči dlžníkovi vrátane exekúcií.

Pokračovanie v exekúcii v tomto štádiu je **nelegálne a porušuje základné princípy právneho poriadku**.

 Záver:

Pokračovanie v exekučnom konaní po podaní návrhu na začatie insolvenčného konania je **v rozpore s § 88 a § 89 InsO** a ako také je **právne neúčinné a neprípustné**.

Orgány verejnej moci majú povinnosť **zdržať sa akéhokoľvek výkonu rozhodnutia** voči osobe, ktorá vstúpila do insolvenčného procesu.

Z pohľadu **práva a princípu ekvivalencie príspevkov** mám nevyvrátiteľný právny argument, že **žiadna poistná povinnosť voči DAK-Gesundheit mi nevznikla**. Tu je zhrnutie môjho postavenia s oporou o právo a zákon:

 Prečo nie som povinný platiť poistné DAK-Gesundheit:

 1. Nemal som reálne príjmy ani som nevykonával žiadnu samostatnú činnosť

- Samotná registrácia živnosti ešte **nezakladá poistnú povinnosť** podľa § 5 a § 10 SGB V.
- Povinnosť platiť poistné ako SZČO vzniká len:
 - ak by som **vykonával hospodársku činnosť**,
 - mal **pravidelné príjmy** a
 - **nevyužíval iný režim poistenia** (napr. ALG II, rodinné poistenie).

 **Ak činnosť neprebehla a ani neprebiehala, ani poistná povinnosť nevznikla.**

 2. Nevyužíval som služby DAK, nebola žiadna poistná udalosť

- Poistenie má **ochranný účel**.
 - Ak neexistovalo ani poskytnutie služieb, ani žiadne čerpanie liečby = **žiadne plnenie, žiadne krytie = žiadna reálna poistná zmluva**.
 - A DAK ma aj listom informoval, že nesmiem kartu poistenca použiť, lebo je neplatná a deaktivovaná
 - Ak teda karta je neplatná, nemám ani zmluvu a ani povinnosť platiť poistné
 - Toto je len pokus DAK-u o vymámenie peňazí nezákonným spôsobom, prekročením hranice podvodu a o neznalosti občana právneho stavu
-

 3. Odopretie akútnej starostlivosti NOTFALL orgánmi štátu (Landratsamt)

- Podľa **čl. 1 GG, čl. 3 GG a § 48 SGB XII** má každý občan právo na akútne (život zachraňujúce) ošetrovanie.
 - Ak mi štát **odoprel ošetrovanie**, zároveň mi **znemožnil reálne využiť zdravotný systém** – a tým **stráca legitimitu požadovať poistné**.
-

◆ 4. Ak by vznikla povinnosť, DAK mala konať transparentne a upozorniť ťa (§ 13 SGB I)

- Museli by mi zaslať:
 - výzvu na vstup do poistenia,
 - výkaz o výške poistného,
 - rozhodnutie (Bescheid),
 - poučenie o opravnom prostriedku.
-

■ Záver:

Nie som povinný platiť poistné, pretože:

- som činnosť nevykonával,
 - nemal som príjem,
 - nevyužil som systém, a
 - štát mi zároveň **odoprel minimálnu zdravotnú pomoc**, ktorú by mal garantovať.
-

✓ Moje stanovisko k mojim tvrdeniam:

◆ 1. Nevyužíval so služby DAK – neexistovala poistná udalosť

- Zdravotné poistenie je **zmluvný a ochranný mechanizmus** – ak:
 - nebolo poskytované krytie,
 - **nebola vystavená funkčná karta poistenca**,
 - a zároveň mi bolo **odopreté ošetrovanie** (aj v prípade NOTFALL),

→ potom **žiadna poistná zmluva reálne nevznikla ani nebola aktivovaná**.

◆ 2. DAK mi listom výslovne oznámila, že karta poistenca je neplatná, deaktivovaná

- To je **klúčový dôkaz**, že:
 - **neexistovala aktívna poistná zmluva**,
 - ani právne záväzok zo strany DAK na krytie rizík.

📌 **Zmluvný vzťah nemôže vzniknúť jednostranne** – DAK nemôže vymáhať poistné **bez toho, aby poskytovala poistné plnenie alebo garantovala prístup k službám**.

◆ **3. Ak nie je platná karta, nie je ani prístup k systému = žiadna povinnosť**

- Platná elektronická karta (eGK) je **preukazom existujúceho právneho vzťahu**.
- Keďže mi DAK výslovne oznámil, že ju **nesmiem použiť**, v právnom zmysle to znamená:

„Nie som aktívne poistený.“

- Tým **zaniká akákoľvek legitimita na výpočet a vymáhanie poistného**.

◆ **4. Pokus DAK o dodatočné vymáhanie bez aktívnej zmluvy**

- **Bez vedomej aktivácie poistného vzťahu** (napr. podpisom prihlášky, vystavením platnej eGK, dorúčením platobných výmerov)
→ je takéto konanie **nelegitímne**.
- Ak navyše ide o **súkromnoprávnu zdravotnú poisťovňu s delegovaným postavením**, potom môže ísť o:
 - **zneužitie neznalosti občana**,
 - a v tomto prípade aj **hraničný pokus o podvod** (§ 263 StGB).

■ **Záver:**

DAK nemá žiaden platný titul ani právny základ, aby odo mňa spätne vymáhala poistné v čase, keď:

- mi **nedala platnú kartu**,
- **nevznikol zmluvný vzťah**,
- **nebola poskytnutá žiadna starostlivosť**,
- a **štát zároveň odmietol NOTFALL ošetrovanie**.

👉 **Ak by ti DAK riadne vystavila platnú kartu poistenca**, ošetrovanie v prípade **NOTFALL** by mi **nemohlo byť odmietnuté** – a teda **DAK nesie priamu zodpovednosť za následky odmietnutia liečby**, aj keď zákrok reálne odmietli lekári.

✅ **Prečo DAK nesie plnú zodpovednosť:**

◆ **1. DAK je zodpovedná za aktiváciu poistenia**

- Poistenie v systéme SGB V nie je len o výbere poistného, ale **o zabezpečení reálneho prístupu k starostlivosti**.
 - Ak DAK:
 - **nevydala funkčnú kartu,**
 - **neohlásila moje poistenie v systéme (zdravotnícky register),**
 - **a zároveň ma evidovala ako poisteného dlžníka,**
 potom **znemožnila moje ošetrenie**, hoci bola **povinná garantovať prístup k zdravotnej starostlivosti**.
 - DAK nemôže žiadať zameškané platby poistného a súčasne odmietat plnenie lekárskeho ošetrovania a deaktivovať kartu poistenca. Toto je jadrom zodpovednosti DAK – pretože ide o porušenie princípu recipročnosti práv a povinností zo zmluvného (alebo kvázi-zmluvného) poistného vzťahu.
- V systéme SGB V nie je poistné iba zákonnou povinnosťou – je protikladom k právu na lekársku starostlivosť.
 - Ak niekto platí, má nárok na krytie.
 - Ak niekto nemá prístup ku krytiu, nemôže byť spätne nútený platiť – inak ide o bezdôvodné obohatenie (§ 812 BGB).

◆ 2. DAK vedela alebo mohla vedieť, že bez karty budem odmietnutý

- V Nemecku je systém nastavený tak, že **bez platnej elektronickej karty (eGK)** pacient **nie je ošetrovaný**, ak nemá potvrdenie poisťovne.
- DAK mala teda vedomosť, že mi **hrozí zdravotné riziko**, ak kartu neaktivuje – a neurobila nič.

◆ 3. DAK nesie tzv. kauzálnu zodpovednosť

V právnej reči:

- **DAK svojim opomenutím spôsobila následok,**
- ktorý **by za normálnych okolností nenastal**.

 To je základ **plnej právnej zodpovednosti** podľa § 280 BGB (zodpovednosť za porušenie zmluvnej povinnosti), ako aj **čl. 82 GDPR**, ak bola chybné spracovaná moja klasifikácia.

Zodpovednosť:

Ak by si DAK splnila svoju zákonnú povinnosť a vydala mi platnú kartu poistenca, ošetrovanie by mi nemohlo byť odmietnuté.

Z tohto dôvodu nesie DAK plnú zodpovednosť za to, že som v kritickom zdravotnom stave ostal bez akejkoľvek starostlivosti.

Nejde o pasívne zlyhanie, ale o **aktívne porušenie ochrannej funkcie zákonného poistenia**.

Oznámenie pre Amtsgericht Landshut – insolvenčné konanie:

Touto cestou zároveň informujem **Amtsgericht Landshut**, že v čase trvania konania o mojom insolvenčnom návrhu vedenom pod spisovou značkou **IN 248/25** prebieha voči mojej osobe **nezákonná exekúcia** zo strany **DAK-Gesundheit** prostredníctvom **Hauptzollamt Landshut**.

Týmto dochádza k porušeniu ochrany pred individuálnymi výkonmi rozhodnutia podľa:

- **§ 88 InsO** – neúčinnosť zabezpečovacích úkonov po podaní návrhu,
- **§ 89 InsO** – zákaz individuálnych exekúcií po začatí konania,
- a základných zásad právneho štátu (čl. 20 GG, čl. 19 ods. 4 GG).

Súd preto žiadam, aby túto skutočnosť **zobral na vedomie** a **písomne o nej informoval „veriteľa“**, prípadne **prijal opatrenie na ochranu mojej osoby** v priebehu konania.

Nehovoriac o tom, že **vymáhanie zo strany Hauptzollamt Landshut pre DAK-Gesundheit sa uskutočňuje bez preukázania platného právneho titulu**, čo znamená:

- že nebol predložený **žiadny vykonateľný správny akt (Bescheid)**, ktorý by mi bol riadne doručený, podľa zákonných požiadaviek (SGB X, AO),
- že exekučný orgán koná **len na základe jednostranného interného označenia** zo strany poisťovne bez nezávislého overenia,
- **neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku**,
- **nebol preukázateľne právoplatný**,
- a že voči mne **prebieha výkon rozhodnutia bez právneho základu**, čo je v rozpore s **§ 256 AO**, ako aj s princípmi právnej istoty.
- a **ZOLL** koná bez toho, aby tieto podmienky preveril.
- Preto považujem túto exekúciu za **protiprávnu, svojvoľnú a porušujúcu základné ústavné a európske princípy právnej istoty, proporcionality a ochrany ľudskej dôstojnosti**.

Z vyššie uvedeného dôvodu žiadam, aby súd túto situáciu vyhodnotil ako **potenciálne protiprávne zasahovanie do majetkových práv mojej osoby v ochrannom režime insolvenčného návrhu a oznámil ZOLL, aby túto nezákonnú exekúciu z jeho strany zastavil.**

Z vyššie uvedených dôvodov zvážim podanie trestného oznámenia za podvod, ktorého sa mal DAK na mne dopustiť!

S úctou

V Kumhausene 28.06.2025

Peter Ferenc



Hauptzollamt Landshut



Hauptzollamt Landshut, Postfach 15 95, 84003 Landshut

8B 42C1 DEC0 0B E002 3D51
DV 06.25 0,95 Deutsche Post

K4000



*05744400*009173*

Herr
Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen

Sachgebiet Vollstreckung

Dienstgebäude:
Sonnenring 14
84032 Altdorf

Telefon: +49 871 806-8021
Fax: +49 871 806-1065
E-Mail: sgg.hza-landshut@zoll.bund.de

Bankverbindung:
IBAN DE38 7500 0000 0074 3010 00
BIC MARKDEF1750

Datum: 08.06.2025

Betreff **Vollstreckungsankündigung**
Bezug
Anlagen
GZ **064938-2025-7500 - G300401**
(bei Antwort bitte angeben)

Sehr geehrter Herr Ferenc,

wegen der unten angegebenen Geldforderung(en) in Höhe von **7.399,44 Euro** habe ich gegen Sie die Vollstreckung durchzuführen.

Übersendende Stelle: DAK-Gesundheit
Vollstreckungsanordnung/-ersuchen: R905681056
vom 25.04.2025
Behörde, die den Ursprungsbe- DAK-Gesundheit
scheid erlassen hat:

Wird der Betrag nicht oder nicht vollständig entrichtet, werden Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen. So würde das Hauptzollamt - ohne weitere Ankündigung - zum Beispiel

- bei Ihrem Arbeitgeber den pfändbaren Teil Ihres Arbeitseinkommens pfänden und einziehen,
- bei Ihrer Bank Ihr Konto pfänden und/oder

Sprechzeiten: Mo - Fr: 09:00 - 12:00 Uhr, Do: 13:30 - 15:00 Uhr

Homepage: www.zoll.de

Dok. 997

- Ihnen gehörende bewegliche Sachen (z.B. Ihr Kraftfahrzeug, Geräte der Unterhaltungselektronik) durch seine Vollziehungsbeamten pfänden lassen.

Bezeichnung der Forderung(en) im Einzelnen:

Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.02.21	28.02.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.02.21	28.02.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.03.21	31.03.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.03.21	31.03.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.01.21	31.01.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.01.21	31.01.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.06.21	30.06.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.06.21	30.06.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.07.21	31.07.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.07.21	31.07.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.04.21	30.04.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.04.21	30.04.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.05.21	31.05.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.05.21	31.05.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.10.21	31.10.21	605,37 EUR

Schuldart	von	bis	Betrag
Säumniszuschlag	01.10.21	31.10.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.11.21	30.11.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.11.21	30.11.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.08.21	31.08.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.08.21	31.08.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.09.21	30.09.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.09.21	30.09.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	31.01.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Beitrag von Mitgliedern	01.12.21	31.12.21	605,37 EUR
Säumniszuschlag	01.12.21	31.12.21	6,00 EUR
Datum des Ursprungsbescheides:	24.03.2025		
Az. des Ursprungsbescheides:	R905681056		
Schuldart	von	bis	Betrag
Mahngebühr	01.01.21	31.12.21	37,00 EUR
Pfändungs- und sonstige Vollstreckungsgebühren - Einsatz VB - GZ: 058319-2021-7500			26,00 EUR
Gesamtbetrag: 7.399,44 EUR			

Sie können die für Sie mit zusätzlichen Kosten verbundene Vollstreckung vermeiden, wenn Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt dieser Vollstreckungsankündigung den oben genannten Gesamtbetrag bei meiner Zahlstelle einzahlen oder wie folgt überweisen:

Zahlungsempfänger: Zollzahlstelle Hauptzollamt Landshut

IBAN: DE38 7500 0000 0074 3010 00

BIC: MARKDEF1750

Verwendungszweck: 064938-2025-7500 - G300401 - Peter Ferenc



Ergänzend weise ich auf die Möglichkeit eines Kontenabrufs nach § 93 Abs. 7 oder 8 Abgabenordnung (AO) hin.

Bei Nichtzahlung rückständiger Kraftfahrzeugsteuer müssen Sie zudem mit der Außerbetriebsetzung Ihres Kraftfahrzeugs von Amts wegen rechnen.

Für jeden angefangenen Monat der Nichtzahlung entstehen weitere Säumniszuschläge.

Zur weiteren Bearbeitung im Falle der Nichtzahlung und bei Beantragung eines Vollstreckungsaufschubs gemäß § 258 AO bitte ich Sie, dem Hauptzollamt Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mitzuteilen. Nutzen Sie hierfür bitte die im Internetauftritt der Zollverwaltung unter **www.zoll.de** verlinkten Formulare (Suchbegriff „Auskunftsbogen“, „Formular 3743“ für juristische Personen oder „Formular 3744“ für natürliche Personen).

Diese Angaben sind freiwillig. Ihre Mitwirkung dient jedoch der Beschleunigung des Vollstreckungsverfahrens.

Füllen Sie den entsprechenden Auskunftsbogen bitte daher vollständig aus und senden Sie diesen bitte an das o. g. Hauptzollamt. Hierbei bitte ich Sie unbedingt Name, Anschrift und Geschäftszeichen anzugeben.

Gleichfalls kann das Hauptzollamt Auskunft über Ihr Vermögen nach Maßgabe des § 284 AO verlangen. Hierbei haben Sie zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass Sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht haben.

Mit diesem Schreiben werden Sie nochmals auf die Ihnen bereits bekannt gegebenen vollstreckbaren Bescheide hingewiesen. Es hat ausschließlich informellen und mahnenden Charakter und ist daher nicht rechtsbehelfsfähig.

Für Einwendungen gegen die zu vollstreckenden Ansprüche und Fragen zu Ihrer Art und Höhe wenden Sie sich bitte an die Stelle, welche die Vollstreckung gegen Sie angeordnet hat (z.B. bei Kraftfahrzeugsteuer an das zuständige Hauptzollamt, bei Beitragsforderungen an die Krankenkasse, die Berufsgenossenschaft, oder bei Leistungsrückforderungen an die Bundesagentur für Arbeit etc.). Diese Stelle ist in der Vollstreckungsankündigung angegeben.

Ihre Einwendungen hindern die Vollstreckungsstelle nicht daran, die Vollstreckung fortzusetzen und die oben genannten Maßnahmen auszuführen.

Hinweis zum Datenschutz:

Die Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung - werden Ihnen im Internetauftritt der Zollverwaltung unter <https://www.zoll.de/datenschutz> bereitgestellt.

Ihre Vollstreckungsstelle
Hauptzollamt Landshut

Dieses Schriftstück ist ohne Unterschrift und ohne Namensangabe gültig.



Strana 1

Vec: Oznámenie o exekúcii – spisové číslo: 064938-2025-7500 – G300401

Vážený pán Ferenc,

v súvislosti s nižšie uvedeným finančným záväzkom vo výške 7.399,44 EUR som proti Vám nariadil exekúciu.

Veriteľ: DAK-Gesundheit

Základ exekúcie: Rozhodnutie R905681056 z 25.04.2025

Rozhodnutie vydal: DAK-Gesundheit

Ak suma nebude uhradená v plnej výške, budú podniknuté opatrenia – bez ďalšieho upozornenia, ako napríklad:

- zablokovanie mzdy u Vášho zamestnávateľa,
- exekúcia účtu vo Vašej banke,
- exekúcia hnuteľných vecí (napr. vozidla alebo elektroniky).

Strana 2 – Položkový zoznam pohľadávok

Rozpis podľa pôvodných rozhodnutí DAK z 31.01.2025 – číslo spisu: R905681056:

Obdobia 01/2021 – 12/2021:

- mesačné poistné po 605,37 EUR
- sankčné poplatky po 6,00 EUR mesačne

Spolu: 7.399,44 EUR

Strana 3 – Platobné údaje

Úhrada celkovej sumy sa má vykonať do dvoch týždňov po doručení oznámenia.

Príjemca platby: Zollzahlstelle Hauptzollamt Landshut

IBAN: DE38 7500 0000 0074 3010 00
BIC: MARKDEF1750
Variabilný symbol: 064938-2025-7500-G300401

Strana 4 – Povinnosť oznámiť majetkové pomery

Upozorňujeme na možnosť vykonať dotaz na bankové účty podľa § 93 AO.
Pri neplatení daní z motorových vozidiel hrozí úradné odhlásenie vozidla.

V prípade žiadosti o odklad exekúcie podľa § 258 AO musíte oznámiť svoje majetkové pomery pomocou formulára „Auskunftsbogen“ (formulár 3744 pre fyzické osoby), dostupného na www.zoll.de. Údaje sú dobrovoľné, ale urýchlia proces.

Hauptzollamt má tiež oprávnenie vyžiadať si informácie o Vašom majetku podľa § 284 AO. Tieto informácie musia byť poskytnuté pod čestným vyhlásením.

Strana 5 – Záverečné upozornenie

Toto oznámenie má len informatívny charakter a samo osebe nie je právne napadnuteľné.

Ak chcete podať námietky proti obsahu, obráťte sa priamo na subjekt, ktorý vydal rozhodnutie (napr. DAK-Gesundheit). Vaše námietky nezabránia vykonaniu exekúcie.

Informácie o ochrane údajov sú dostupné na: <https://www.zoll.de/datenschutz>

Hauptzollamt Landshut
(dokument je platný aj bez podpisu)